



COMUNE DI NAPOLI

Area Cultura
Servizio Cultura
ARCU 1106

DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA

n. 38 del 16/09/2026

Oggetto: Proroga di **sospensione** dei termini delle convenzioni in essere con il Teatro di Napoli per l'utilizzo degli spazi del Real Albergo dei Poveri, nell'ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli

Area Cultura
Servizio Cultura
ARCU 1106

Premesso che:

- ✓ con deliberazione di G.C. n. 337 del 18/07/2019, al fine di incrementare il *location placement*, è stato istituito il “Cohousing Cinema Napoli” presso il piano nobile di Palazzo Cavalcanti con l’obiettivo di ospitare società di produzione offrendo spazi uso ufficio e servizi alle produzioni, onde contribuire a formare una nuova leva di addetti alla produzione audiovisiva e concorrere alla crescita delle professionalità locali;
- ✓ con deliberazione di G.C. n. 76 del 23/03/2023 è stato sperimentato l’utilizzo di spazi del Real Albergo dei Poveri mediante l’applicazione del modello di gestione del Cohousing Cinema Napoli in favore della società “The Apartment” per la realizzazione del film “Parthenope”;
- ✓ con deliberazione di G.C. n. 409 del 09/11/2023, in considerazione degli esiti positivi della suddetta sperimentazione, è stata disposta la temporanea applicazione, per la durata di tre anni, del modello di gestione del Cohousing Cinema Napoli agli ambienti del Real Albergo dei Poveri, destinati alla realizzazione di riprese audiovisive, nonché ad attività laboratoriali e formative legate allo spettacolo dal vivo, autorizzando il Dirigente del Servizio Cultura alla stipula delle singole convenzioni per l’uso degli spazi. Nell’ambito di tale programmazione:
 - il Teatro di Napoli ha presentato istanza acquisita dall’Ufficio Cinema con nota PG/2024/982302, con la quale ha richiesto di poter usufruire nel periodo dal 1° dicembre 2024 al 30 ottobre 2026 di idonei spazi per le attività della Scuola di Teatro del Teatro di Napoli;
 - l’Ufficio Cinema del Comune di Napoli ha individuato come libere e idonee le n. 3 sale ubicate al piano 0 della struttura;
 - in data 06/12/2024 il Servizio Cultura ha stipulato con il Teatro di Napoli apposita Convenzione, repertoriata con n. 7934 del 11/12/2024, con scadenza fissata al 30 ottobre 2026;
 - con ulteriore richiesta, il Teatro di Napoli ha presentato istanza acquisita all’Ufficio Cinema con nota PG/2025/882542, con la quale ha richiesto di poter usufruire nel periodo dal 2 gennaio 2026 al 30 novembre 2026 di un ulteriore spazio per le attività della scuola di Teatro del Teatro di Napoli;
 - l’Ufficio Cinema del Comune di Napoli ha individuato come libera ed idonea una quarta sala ubicata al piano 0 della struttura;
 - in data 17/12/2025 il Servizio Cultura ha stipulato con il Teatro di Napoli apposita Convenzione, repertoriata con n. 10137 del 19/12/2025, con scadenza fissata al 30 novembre 2026;

Area Cultura
Servizio Cultura
ARCU 1106

Premesso, altresì, che:

- ✓ il Servizio Progetti Strategici, con nota PG/2026/669985 del 18/06/2026, ha comunicato al Servizio Cultura la necessità, al fine di consentire l'esecuzione di interventi impiantistici presso il pian terreno del Real Albergo dei Poveri, di interdire per motivi di sicurezza l'uso di tutti gli spazi che ricadono nell'area interessata, inclusi i locali in concessione al Teatro di Napoli, dal giorno 6 luglio al 4 settembre 2026;
- ✓ in data 25/06/2026, con Determina Dirigenziale n. 32, il Servizio Cultura ha disposto la sospensione dei termini delle convenzioni in essere con il Teatro di Napoli per l'utilizzo degli spazi del Real Albergo dei Poveri, nell'ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli;
- ✓ come risulta dal verbale dell'incontro tenutosi presso il Real Albergo dei Poveri in data 9 settembre 2026 alla presenza dell'ing. Nicola Masella, R.U.P. dell'intervento di "*Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli*", è stato comunicato che, per rendere nuovamente fruibili gli spazi interessati dai lavori, è necessario attendere il completamento delle lavorazioni previsto per il 2 ottobre 2026 e che il ripristino dello stato dei luoghi verrà effettuato entro il successivo 5 ottobre, consentendo al Teatro di Napoli il rientro in possesso delle stanze interessate dai lavori a decorrere dal 6 ottobre 2026.

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare la sospensione dei termini delle convenzioni attualmente in essere con il Teatro di Napoli per il periodo di interdizione sopra indicato al fine di garantire la sicurezza e consentire l'esecuzione degli interventi programmati.

Visti:

- ✓ l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000
- ✓ la L. 241/1990 e ss.mm.ii.- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- ✓ il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2024 così come modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01 marzo 2024;
- ✓ gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 –VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE -Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Area Cultura
Servizio Cultura
ARCU 1106

Attestato che:

- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è la Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento;
- ✓ non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge n. 190/2012;
- ✓ l'attività amministrativa e contabile è regolare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli art. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
- ✓ il presente provvedimento non contiene dati personali;
- ✓ il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.

DETERMINA

di prorogare la sospensione, nell'ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, dei termini delle Convenzioni in essere con il Teatro di Napoli, identificate con repertori n. 7934 del 11/12/2024 e n. 10137 del 19/12/2025, relative all'utilizzo degli spazi del Real Albergo dei Poveri, per il periodo compreso tra il 4 settembre e il 5 ottobre 2026 in ragione degli interventi impiantistici da eseguirsi presso l'immobile.

Sottoscritta digitalmente dalla Dirigente
dott.ssa Norma Carla Pelusio

La firma in formato digitale è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.